



Fachbereich EU 6

**Zur Vereinbarkeit einer Mitgliedschaft in der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates mit einer Funktion in einer nationalen
Regierung**

Zur Vereinbarkeit einer Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit einer Funktion in einer nationalen Regierung

Aktenzeichen: EU 6 – 30000 - 0007 – 0018
Abschluss der Arbeit: 3. September 2026
Fachbereich: EU 6: Europa- und Völkerrecht, Auswärtiges und Sicherheit

Die Arbeiten des Fachbereichs Europa- und Völkerrecht, Auswärtiges und Sicherheit geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten des Fachbereichs geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegen, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab der Fachbereichsleitung anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	4
2.	Rechtlicher Rahmen	4
2.1.	Satzung des Europarates	4
2.2.	Geschäftsordnung der Parlamentarischen Versammlung	6
2.3.	Verhaltenskodex der Parlamentarischen Versammlung	7
3.	Fazit	10

1. Einführung

Der Fachbereich EU 6 wurde um rechtliche Prüfung der Frage gebeten, ob ein parlamentarischer Staatssekretär¹ Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates sein kann und ob er die Rechte der Versammlung ohne Interessenkonflikte ausüben kann.

Die **Parlamentarische Versammlung** des Europarates befasst sich mit aktuellen politischen Fragen, die in die Zuständigkeit des Europarates fallen, und übermittelt ihre Entschlüsse („resolutions“) dem Ministerkomitee in Form von **Empfehlungen** („recommendations“).² Darüber hinaus wählt die parlamentarische Versammlung z. B. den Generalsekretär des Europarates (auf Vorschlag des Ministerkomitees) und die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR).³ Das **Entscheidungsgremium** des Europarates ist das mit den Außenministern der Mitgliedstaaten besetzte **Ministerkomitee**. Diesem gegenüber hat die Versammlung u. a. Empfehlungs- und Informationsrechte. Im Gegensatz zu dem in den Mitgliedstaaten des Europarates geltenden Prinzip der Gewaltenteilung haben die parlamentarischen Organe internationaler Organisationen (wie die Parlamentarische Versammlung des Europarates) innerhalb der Organisation überwiegend nur beratende Funktion.⁴

Nachfolgend wird die Rechtslage im Hinblick auf die Satzung des Europarates (Ziff. 2.1.) und die Geschäftsordnung der Parlamentarischen Versammlung (Ziff. 2.2.) sowie den Verhaltenskodex für Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung (Ziff. 2.3.) dargestellt. Nicht Gegenstand dieser Arbeit ist die nationale Rechtslage.⁵

2. Rechtlicher Rahmen

2.1. Satzung des Europarates

Gründungsvertrag des Europarates ist die **Satzung** vom 5. Mai 1949 (Satzung).⁶ Die Parlamentarische Versammlung ist gemäß Art. 10 i. V. m. Art. 22 S. 1 der Satzung das beratende Organ des Europarates. Die Parlamentarische Versammlung – in der Satzung als „Beratende Versammlung“ bezeichnet – wird in den Art. 22 - Art. 35 geregelt.⁷ Die Zahl der Vertreter eines Mitgliedstaats

1 § 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre vom 24. Juli 1974 (BGBl. I S. 1538), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414).

2 Winkler, Der Europarat und die Verfassungsautonomie seiner Mitgliedstaaten, 1. Auflage 2005, S. 392.

3 Auswärtiges Amt, [Organe und Institutionen des Europarates](#), 26.09.2024.

4 Epping, in: Ipsen, Völkerrecht, 8. Aufl. 2024, § 8 Rn. 48; Polakiewicz, Council of Europe (COE), Structure and Decision-Making, [Oxford Public International Law](#), Januar 2019.

5 Siehe dazu etwa Menzenbach, Die Parlamentarischen, 2015, S. 197 ff.

6 Europarat, [Satzung](#) vom 5. Mai 1949. Das Ministerkomitee beschloss im Februar 1994, künftig in allen Europaratsdokumenten die Bezeichnung „Parlamentarische Versammlung“ statt „Beratende Versammlung“ zu verwenden.

7 Das Ministerkomitee beschloss im Februar 1994, künftig in allen Europaratsdokumenten die Bezeichnung „Parlamentarische Versammlung“ statt „Beratende Versammlung“ zu verwenden.

richtet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl. Je nach Größe der Mitgliedstaaten bewegt sich die Zahl der Vertreter im Bereich zwischen zwei und achtzehn (vgl. Art. 26 der Satzung).⁸

Zur Art und Weise der Wahl oder Ernennung enthält die Satzung in Art. 25 (a) S. 1 lediglich die Vorgabe für die Mitgliedstaaten, dass die Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung von den nationalen Parlamenten aus ihren Reihen gewählt werden müssen. Die **Delegierten** müssen folglich **Mitglieder ihrer nationalen Parlamente** sein.⁹ Gemäß Art. 25 (a) S. 3 der Satzung darf ein **Mitglied der Parlamentarischen Versammlung nicht zugleich dem Ministerkomitee angehören**.

Art. 25 (a) der Satzung lautet:

„Die Beratende Versammlung besteht aus **Vertretern aller Mitglieder, die von ihrem Parlament aus dem Kreis seiner Mitglieder gewählt** oder nach einem von diesem bestimmten Verfahren aus dem Kreis der Mitglieder des Parlamentes bezeichnet werden, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Regierung eines jeden Mitglieds ergänzende Ernennungen vornehmen kann, wenn das Parlament nicht tagt und das in diesem Falle zu befolgende Verfahren nicht bestimmt hat. Jeder Vertreter muss Staatsangehöriger des von ihm vertretenen Mitglieds sein. **Er darf nicht gleichzeitig dem Ministerkomitee angehören.**“¹⁰

Die Zusammensetzung des Ministerkomitees ist in Art. 14 der Satzung geregelt:

„Jedes Mitglied hat im Ministerkomitee einen Vertreter, jeder Vertreter hat eine Stimme. **Vertreter im Komitee sind die Außenminister**. Kann ein Außenminister an den Sitzungen nicht teilnehmen oder lassen andere Umstände es wünschenswert erscheinen, so kann ein Beauftragter bezeichnet werden, der für ihn tätig wird. Der Beauftragte soll, wenn irgend möglich, ein Mitglied der Regierung seines Landes sein.“¹¹

Hieraus folgt, dass ein Parlamentarischer Staatssekretär grundsätzlich die Vertreterereigenschaft gemäß Art. 25 (a) der Satzung erfüllt. Ein Parlamentarischer Staatssekretär ist zwingend Mitglied des Bundestages (§ 1 Abs. 1 ParlStG) und nach dem EuRatWahlG entsprechend Art. 25 (a) der Satzung „aus seiner Mitte“ wählbar.

8 Winkler, Der Europarat und die Verfassungsautonomie seiner Mitgliedstaaten, 1. Auflage 2005, S. 392.

9 Europarat, [Parliamentary representation](#). Wahl und Zusammensetzung der deutschen Vertreter in der Parlamentarischen Versammlung werden durch das Gesetz über die Wahl der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland zur Parlamentarischen Versammlung des Europarates ([EuRatWahlG](#)) geregelt.

10 Europarat, [Satzung](#) vom 5. Mai 1949, Art. 25 [Hervorhebungen durch Verf.]

11 Europarat, [Satzung](#) vom 5. Mai 1949, Art. 14 [Hervorhebungen durch Verf.].

Demgegenüber ist eine **Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung** zumindest mit dem nationalen **Regierungsamt des Außenministers unvereinbar**, weil dieses für die Mitgliedschaft im Ministerkomitee konstitutiv ist. Ebenso wenig dürfte ein Mitglied der Versammlung zum Beauftragten des Außenministers im Ministerkomitee bestellt werden.¹²

Zu der in Art. 25 (a) S. 3 der Satzung vorgesehenen Unvereinbarkeit wird in der Fußnote 3 zu Art. 25: erläutert: „The Assembly considered that this provision should be supplemented in its Rules of Procedure in order to separate the offices of President of the Assembly and of a member of government of a member state (Resolution 992 (1992)); see Rule 15.6 of the Assembly's Rules of Procedure.“¹³ Dies legt nahe, dass Art. 25 (a) S. 3 der Satzung sowie Regel 15.5 der Geschäftsordnung der Parlamentarischen Versammlung (dazu Ziff. 2.2) als punktuelle Regelungen zur Inkompatibilität und nicht als allgemeine Regierungs-Inkompatibilitätsregel zu verstehen sind.

Weitere Regelungen hinsichtlich einer Inkompatibilität einer Mitgliedschaft in der Versammlung oder der Mitgliedschaft im Ministerkomitee mit anderen Mandaten oder einer nationalen Regierungsfunktion **enthält die Satzung nicht**.

2.2. Geschäftsordnung der Parlamentarischen Versammlung

Die Geschäftsordnung der Parlamentarischen Versammlung sieht als zwingende Voraussetzungen (*Credentials*) für eine Mitgliedschaft die Parlamentszugehörigkeit, eine faire Parteienrepräsentation sowie eine Geschlechterquote vor (Regel. 6 der Geschäftsordnung), nicht aber eine allgemeine regierungsbezogene Inkompatibilität. Die Gründe für eine prozedurale oder inhaltliche Anfechtung der Credentials (Regeln 7 und 8 der Geschäftsordnung) beziehen sich nicht auf eine (potenzielle) Inkompatibilität.

Eine explizite **Unvereinbarkeit** ist nur für das **Amt des Präsidenten der Versammlung** und der **Mitgliedschaft einer nationalen Regierung** (member of a government) vorgesehen (Regel 15.5 der Geschäftsordnung). Zu dem Begriff „member of a government“ wird im Text der Geschäftsordnung auf Folgendes verwiesen: „The Committee on Rules of Procedure and Immunities (Doc. 6656) held that “member of government” should be interpreted in the widest sense, including the office of Secretary or Under-Secretary of State.”¹⁴ Auf Grundlage eines weiten Begriffsverständnisses könnte – ungeachtet der Einordnung nach nationalem Recht (s. u.) – potenziell auch ein Parlamentarischer Staatssekretär der Inkompatibilitätsregelung der Regel 15.5 der Geschäftsordnung unterliegen. Im Umkehrschluss ließe sich daraus folgern, dass darüber hinaus und somit insbesondere für die allgemeine Mitgliedschaft in der Versammlung keine Inkompatibilitätsgründe bestehen.

12 Die Vertretung der Minister im Gremium der [Ministers' Deputies](#) erfolgt grundsätzlich durch die [Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten](#) („Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary“), für Deutschland durch Botschafterin Heike Thiele, [Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland beim Europarat](#).

13 Europarat, [Satzung](#) vom 5. Mai 1949, Art. 25, Fn. 3.

14 Europarat, [Geschäftsordnung der Versammlung](#) (Januar 2023).

In Kapitel XIII der Geschäftsordnung werden die Beziehungen zwischen dem Ministerkomitee und der Versammlung näher geregelt. Erwähnenswert ist für die vorliegende Frage die Regel 58 (1) („Access to the Assembly and Committee“) der Geschäftsordnung. Die Vorschrift lautet:

„Members of the Committee of Ministers or any other minister of the government of a member state shall have the right of access to the Assembly and its committees. They may be called to speak if they so request but may not vote.“¹⁵

Danach sieht die Geschäftsordnung vor, dass die **Minister der nationalen Regierungen** der Mitgliedstaaten **Zugang zu der Versammlung** und ihren Ausschüssen haben. Auf eigenen Wunsch kann ihnen das Wort erteilt werden, sie haben aber kein Stimmrecht. Die Vorschrift schließt die Mitgliedschaft von Ministern in der Versammlung zwar nicht explizit aus, lässt jedoch die Annahme zu, dass es in der Geschäftsordnung grundsätzlich nicht vorgesehen ist, dass Minister (die Mitglieder ihrer nationalen Parlamente sind) zugleich Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung sind.

Diese Annahme lässt sich hingegen nicht auf die Funktion des **parlamentarischen Staatssekretärs** übertragen. Dieser steht zwar in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis, ist jedoch **kein Mitglied der Regierung** und daher nicht mit dem Amt des Ministers gleichzustellen.¹⁶ Auch aus der Geschäftsordnung der Parlamentarischen Versammlung lässt sich mithin - außer in Bezug auf das Amt des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung - keine Unvereinbarkeit einer Ausübung der Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung mit der Funktion des parlamentarischen Staatssekretärs ableiten.

2.3. Verhaltenskodex der Parlamentarischen Versammlung

Nach Regel 13 der Geschäftsordnung („Code of conduct for members of the Assembly“) verpflichten sich die Mitglieder der Versammlung, die Grundsätze und Regeln des Verhaltenskodex für Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung sowie andere ethische Regeln, die der Geschäftsordnung als ergänzende Texte beigefügt sind, einzuhalten. Aus dem **Verhaltenskodex der Parlamentarischen Versammlung**¹⁷ sind vorliegend insbesondere nachfolgende Grundsätze und Regeln von Bedeutung:

„5. While performing their mandate as members of the Parliamentary Assembly, members shall:

5.1. carry out their duties responsibly, with due respect to human dignity and with integrity and honesty;

15 Europarat, [Geschäftsordnung der Versammlung](#) (Entschließung 1202 (1999), angenommen am 4. November 1999) mit nachfolgenden Änderungen der Geschäftsordnung, Regel 58 [Hervorhebungen durch Verf.]

16 Epping, in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, 65. Auflage, Stand: 1. März 2026, Art. 62 GG Rn. 4. Krings, in: Görres-Gesellschaft, Staatslexikon, 8. Auflage 2021, Staatssekretär.

17 Europarat, [Geschäftsordnung der Versammlung](#), Entschließung 1202 (1999), angenommen am 4. November 1999) mit nachfolgenden Änderungen der Geschäftsordnung, Anhang II, [Code of conduct for members of the Parliamentary Assembly](#).

5.2. **take decisions solely in the public interest**, without being bound by any instructions that would jeopardise members' ability to respect the present code; [...]

5.6. **declare any relevant interests relating to their public functions** and take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest; [...]

17. **Members shall be personally responsible for submitting, at the opening of each session of the Parliamentary Assembly, a declaration of interests** by means of the appropriate form.¹⁸

Entscheidungen der Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung sind danach ausschließlich im öffentlichen Interesse zu treffen, ohne an Weisungen gebunden zu sein, welche die Fähigkeit der Mitglieder, den Verhaltenskodex einzuhalten, gefährden würden. Ferner sind die Mitglieder der Versammlung verpflichtet, **jährlich eine schriftliche Erklärung zu möglichen Interessenkonflikten** abzugeben.

Seit Januar 2026 gilt ein **ergänzter Verhaltenskodex** für die Mitglieder der Versammlung. Grundlage ist die Resolution 2632 (2025), die den Verhaltenskodex u. a. um klarere Definitionen zum Begriff des Interessenkonflikts erweitert.¹⁹ Ziff. 21 des Verhaltenskodex lautet nunmehr:

„ Managing conflicts of interest

21.1. For the purposes of this code, the following definitions shall apply:

21.1.1. a personal “**interest**” is something that could lead to a personal advantage to oneself or one’s close connections. The interest can arise in relation to one’s occupation, finances, business interests, relationships (family and friends), liabilities or other interests;

21.1.2. “**close connections**” include one’s household and close friends and family members;

21.1.3. a “**conflict of interest**” can be potential, perceived or actual. It is a situation where a person has a personal interest which is such as to influence or appear to influence the impartial and objective performance of their duties.

Ferner wird in Ziff. 21.2. klargestellt, dass in der Interessenerklärung alle potenziellen, vermeintlichen oder tatsächlichen Interessenkonflikte zwischen den persönlichen Interessen und dem öffentlichen Interesse an der Arbeit der Versammlung offenzulegen sind. Dabei ist den besonderen Funktionen des Mitglieds innerhalb der Versammlung Rechnung zu tragen.

Neben der bloßen Offenlegung eines Interessenkonflikts (und auch bereits des Anscheins eines solchen) sollen gemäß Ziff. 21.3 in der Interessenerklärung auch weitere mögliche Schritte zur Abhilfe genannt werden, wie bspw. die freiwillige Nichtbefassung mit einer Angelegenheit.

18 Europarat, [Geschäftsordnung der Versammlung](#) (Entschliebung 1202 (1999), angenommen am 4. November 1999) mit nachfolgenden Änderungen der Geschäftsordnung, Anhang II, Code of conduct for members of the Parliamentary Assembly [Hervorhebungen durch den Verf.].

19 Parlamentarische Versammlung des Europarates, Resolution [2632 \(2025\)](#), Identifying and managing conflicts of interest in the Parliamentary Assembly, 21.11.2025.

Weitere Pflichten zur Wahrung der Neutralität und Unparteilichkeit sieht der Verhaltenskodex in Ziff. 26 überdies speziell für den **Präsidenten** und die **Vizepräsidenten** der Versammlung, die **Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von Ausschüssen, Unterausschüssen, Netzwerken, Plattformen und Allianzen** sowie die **Vorsitzenden von Fraktionen** vor. Danach besteht für die betreffenden Mitglieder die Verpflichtung, ihre **Interessenerklärung im Hinblick auf alle für diese Funktion relevanten Interessen** zu aktualisieren. Ferner wird u. a. hervorgehoben, dass der betreffende Personenkreis **keine Anweisungen von Regierungen**, staatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen, Interessengruppen oder Einzelpersonen einholen oder annehmen darf. So heißt es auszugsweise in Ziff. 26:

„26.1. principle of **neutrality, impartiality** and **objectivity**, including in particular:

26.1.1. **obligation to update their declaration of interests to declare any interests relevant to that role**, to identify any potential, perceived or actual conflicts of interest and to record how any such conflicts will be managed;

26.1.2. **undertaking not to seek or accept instructions from any government** or governmental or non-governmental organisation, or pressure group or individual;

26.1.3. undertaking not to accept any reward, honorary distinction, decoration, favour, substantial gift or remuneration from a government or governmental or non-governmental organisation, a pressure group or an individual in connection with activities carried out in the exercise of their duties;“²⁰

Auch für **Berichterstatter** der Parlamentarischen Versammlung enthält der Verhaltenskodex in den Ziff. 43 ff. **spezielle Vorgaben**, die weitgehend mit den Verhaltensregeln für die genannten Funktionsträger in der Versammlung übereinstimmen.

Insgesamt ist **nicht ersichtlich**, dass nach dem **Verhaltenskodex** eine **Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung** von vornherein **unvereinbar mit der Ausübung einer Funktion in einer nationalen Regierung** ist. Es besteht jedoch die **Pflicht** für jedes Mitglied der Versammlung, eventuelle Interessenkonflikte schriftlich in einer **Interessenerklärung offenzulegen** und die Vorgaben des Verhaltenskodex einzuhalten. Sofern das betreffende Mitglied eine besondere Funktion in der Parlamentarischen Versammlung innehat (z. B. Vorsitzender eines Ausschusses oder einer Fraktion), sieht der Verhaltenskodex weitere Anforderungen vor. Die Parlamentarische Versammlung veröffentlicht nicht nur die Interessenerklärungen der Mitglieder, sondern auch eine Liste derjenigen Mitglieder, die die Erklärung nicht fristgerecht abgegeben haben.²¹

20 Europarat, [Geschäftsordnung der Versammlung](#) (Entschließung 1202 (1999), angenommen am 4. November 1999) mit nachfolgenden Änderungen der Geschäftsordnung, Anhang II, Code of conduct for members of the Parliamentary Assembly, Ziffer 26 [Hervorhebungen durch Verf.].

21 Europarat, Parlamentarische Versammlung, [List of members](#) of the Parliamentary Assembly who have not submitted their declaration of interests for the year 2026 within the deadline, 01.06.2026.

3. Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in **Art. 25 der Satzung des Europarates** eine ausdrückliche Vorschrift zur **Inkompatibilität** einer Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Versammlung mit einer anderen Funktion enthalten ist. Danach schließen sich eine **Mitgliedschaft in der Versammlung und im Ministerkomitee**, welches sich aus den Außenministern der nationalen Regierungen zusammensetzt, gegenseitig aus. Gleiches dürfte für die jeweiligen Vertreter der Mitglieder des Ministerkomitees gelten. Ferner ist in **Regel 15.5 der Geschäftsordnung der Versammlung** eine explizite **Unvereinbarkeit für das Amt des Präsidenten der Versammlung und der Mitgliedschaft in einer nationalen Regierung** vorgesehen. Aufgrund eines weiten Begriffsverständnisses findet diese Regel potenziell auch auf einen Parlamentarischen Staatssekretär Anwendung. Im Übrigen enthalten weder die Satzung noch die Geschäftsordnung bzw. der Verhaltenskodex der Parlamentarischen Versammlung eine allgemeine Inkompatibilitätsregel.

Der Umstand, dass die Geschäftsordnung der Versammlung für Minister nationaler Regierungen ein Zugangs-, jedoch kein Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung vorsieht, kann jedoch dahingehend verstanden werden, dass es **grundsätzlich nicht vorgesehen ist, dass Minister nationaler Regierungen zugleich Mitglieder der Versammlung sind**. Auch in der Literatur findet sich die Auffassung, dass eine Mitgliedschaft in der Exekutive oder Judikative eines Mitgliedsstaats oder einer anderen Institution der Organisation in der Regel einer Mitgliedschaft in einer internationalen parlamentarischen Versammlung entgegensteht.²² Weitere Unvereinbarkeiten können ggf. im nationalen Recht der Mitgliedstaaten geregelt sein.²³

Etwas anderes dürfte jedoch für **parlamentarische Staatssekretäre** gelten, da diese **als Nichtregierungsmitglieder zugleich Mitglieder in der Parlamentarischen Versammlung sein können**. Eine entsprechende Funktion muss jedoch in der nach dem Verhaltenskodex der Versammlung abzugebenden Interessenerklärung kenntlich gemacht werden. Ferner sind die im Verhaltenskodex enthaltenen Vorgaben einzuhalten. Potenzielle Interessenskonflikte werden durch Offenlegungs- und Enthaltungsregeln der Geschäftsordnung, nicht durch eine allgemeine Inkompatibilitätsregelung adressiert.

22 Arndt, in: Wolfrum/Peters, Max Planck Encyclopedias of International Law ([MPIL](#)), Parliamentary Assemblies, International, Rn. 89, März 2013.

23 Arndt, in: Wolfrum/Peters, Max Planck Encyclopedias of International Law ([MPIL](#)), Parliamentary Assemblies, International, Rn. 89, März 2013.